

A LA ATENCIÓN DE:**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD | EMPRESA****GLOVOAPP SPAIN PLATFORM****ASUNTO: INFORME TÉCNICO Y ALEGACIONES DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS****PRIMERO.- CONSIDERACIONES PREVIAS Y RECONOCIMIENTO DE AVANCE**

En primer lugar, desde esta representación social queremos manifestar nuestro reconocimiento ante el paso dado por la dirección de la empresa con la publicación del *Protocolo de Actuación ante Condiciones Meteorológicas Adversas* entregado el pasado 15 de julio de 2025.

Es indispensable señalar que la consecución de este protocolo es el fruto directo de la constante presión e insistencia ejercida por el Comité de Seguridad y Salud y las Secciones Sindicales a través de comunicados, denuncias ante la Inspección de Trabajo y la visibilización pública del colectivo de repartidores en medios de comunicación. Valoramos positivamente que la empresa comience a dotar de un marco normativo interno a una problemática de alta peligrosidad para la plantilla.

Lamentamos profundamente que la elaboración y posterior publicación de dicho documento se haya llevado a cabo de forma estrictamente **unilateral** por parte de la empresa, sin contar con la participación activa de los Delegados de Prevención ni del Comité de Empresa. De haber abordado este texto en el seno del Comité de Seguridad y Salud, habríamos podido debatir los puntos de discrepancia, aportar la experiencia directa del colectivo de reparto y alcanzar un acuerdo consensuado y verdaderamente eficaz antes de su difusión generalizada.

SEGUNDO.- ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROTOCOLO DE CLIMATOLOGÍA ADVERSA

Con el objetivo de colaborar de manera constructiva en la mejora del *Protocolo de Actuación ante Condiciones Meteorológicas Adversas* facilitado por la empresa, esta representación social ha llevado a cabo una revisión detallada de sus apartados, medidas organizativas y criterios operativos.

A continuación, se presentan las observaciones técnicas y sugerencias de mejora formuladas desde una perspectiva estrictamente preventiva, con la finalidad de perfeccionar el documento y garantizar la máxima seguridad de la plantilla en el ejercicio de sus funciones.

TERCERO.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE REVISIÓN DE AVISOS Y CONSIDERACIONES GENERALES PARA CUALQUIER TIPO DE ADVERSIDAD CLIMATOLOGICA

1. Ampliación de la ventana temporal de seguimiento:

El protocolo contempla que el equipo de RTO consulte los boletines de AEMET en una franja matutina comprendida entre las 07:00 y las 08:00 h.

Para garantizar una protección eficaz frente a la variabilidad meteorológica, consideramos necesario que el seguimiento no se limite a esa ventana inicial. Dado que la AEMET actualiza y eleva avisos de manera dinámica a lo largo del día (especialmente en episodios de tormentas o cambios bruscos de tiempo), sugerimos precisar en el texto que *"el equipo de RTO realizará un seguimiento continuo de los boletines de AEMET a lo largo de toda la jornada operativa"*.

2. Clarificación de canales de comunicación con RTO (Real Time Operations):

En el texto se otorga al equipo de RTO la gestión y decisión sobre la operativa, por lo que resultaría muy conveniente para la representación social conocer la vía o canal de reporte habilitado.

Sería de gran utilidad determinar cómo pueden los Delegados de Prevención o los propios repartidores trasladar información sobre incidencias meteorológicas sobrevenidas en la vía pública. Asimismo, nos gustaría conocer qué criterios o fuentes complementarias utiliza RTO para evaluar la necesidad de suspensión o cierre de zonas en aquellos casos en los que no exista un aviso formal de AEMET, pero la situación en calle dificulte la circulación segura.

3. Adecuación de la terminología laboral:

El protocolo utiliza reiteradamente términos como *"conectarse"*, *"desconectarse"* o *"aceptar pedidos"*. Esta terminología es propia de un modelo de relación mercantil o autónoma.

Tras la regularización de la plantilla como trabajadores por cuenta ajena, la operativa real se articula únicamente mediante el evento de *check-in*, equivalente al fichaje de inicio de jornada. La asignación y aceptación de pedidos es completamente automática, por lo que no existe una acción manual de "aceptar" ni se dispone de un botón o mecanismo de "desconexión" voluntaria en la aplicación sin la intervención previa del servicio de soporte.

Por ello, solicitamos adaptar la redacción de todo el documento a la realidad jurídica y operativa actual, sustituyendo dichos términos por conceptos más reales y precisos.

4. Adecuación y programación algorítmica ante contingencias climáticas:

Planteamos que el algoritmo de asignación cuente con protocolos de programación específicos e ininterrumpidos para cualquier tipo de adversidad climatológica (lluvia, viento, calor o heladas)

Al activarse dichos parámetros en la aplicación, el algoritmo debe de forma automática:

- Incrementar los tiempos estimados de recorrido y entrega, otorgando mayor margen de tiempo sin generar alertas por demora.

- Flexibilizar las tolerancias operativas y eliminar cualquier penalización o presión de tiempos sobre la plantilla.
- Restringir y recortar el radio máximo de distancia para las recogidas y entregas.

5. **Inclusión explícita de motocicletas y ciclomotores en trayectos de larga distancia:**

Hacemos especial hincapié en que esta adecuación algorítmica (reducción de distancias) debe aplicarse a la **totalidad de vehículos de dos ruedas**, sin excluir a las motocicletas.

Asignar servicios de larga distancia (15 a 20 km) bajo condiciones adversas que obliguen al motorista a circular por autopistas, autovías o vías rápidas multiplica exponencialmente el riesgo vial:

- **En lluvia:** riesgo severo de acuaplanamiento a alta velocidad, pérdida de adherencia y ceguera por la cortina de agua pulverizada de otros vehículos.
- **En viento:** desplazamientos laterales repentinos por "efecto vela" en puentes o tramos desprotegidos.
- **En heladas/nieve:** pérdida total de tracción sin margen de maniobra en incorporaciones o frenadas de emergencia.
- **En calor extremo:** incremento directo del estrés térmico y la deshidratación al sumar el calor proyectado por el asfalto y el motor del vehículo a la radiación solar.

6. **Derecho a la paralización de la actividad por riesgo grave e inminente (Art. 21 LPRL):**

Resulta fundamental que el protocolo informe de manera clara a toda la plantilla sobre su derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo si consideran que la circulación entraña un riesgo grave e inminente para su vida o integridad física, en estricta aplicación del Artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Este derecho ampara al trabajador independientemente del nivel de alerta oficial emitido en ese instante o del criterio de la aplicación. Ante una situación de peligro real sobre el terreno, el principio rector debe ser siempre la seguridad y la protección de la vida humana.

7. **Eficacia preventiva de las comunicaciones:**

Las notificaciones informativas dirigidas a la plantilla (como "*¡Hola! Hoy va a llover. Recuerda ponerte el traje de lluvia...*") son un buen punto de partida para concienciar sobre el riesgo.

No obstante, planteamos que estas comunicaciones se articulen directamente con la activación automática del protocolo algorítmico descrito, garantizando que el mensaje de precaución venga respaldado por un marco operativo real que faculte una conducción más prudente.

CUARTO.- ANÁLISIS DEL APARTADO DE LLUVIAS

1. Origen técnico del umbral de 9 mm/h y necesidad de estudios propios:

El protocolo fija el límite de suspensión temporal del servicio al alcanzar los 9 mm/h de lluvia o en Alerta Roja. Solicitamos aclarar de qué estudio, norma UNE o criterio oficial proviene dicha cifra.

Consideramos imprescindible que la empresa desarrolle estudios técnicos propios sobre la dinámica y estabilidad de los vehículos de dos ruedas (bicicletas, e-bikes, patinetes y motocicletas) adaptados a la realidad del reparto urbano, evaluando cómo afectan las precipitaciones a la seguridad del colectivo.

2. Física de la fricción y riesgo crítico en lluvias estivales (Efecto "barrillo"):

- **Pérdida drástica de agarre:** en asfalto seco, el coeficiente de fricción (μ) oscila entre 0,70 y 0,80. La literatura científica en ingeniería vial confirma que la caída más peligrosa del agarre se produce en los primeros minutos de precipitación (con apenas 2 a 5 mm/h), al mezclarse el agua con el polvo y los restos de hidrocarburos. Esto reduce la fricción a niveles críticos ($\mu \approx 0,20 - 0,30$), lo que supone una pérdida de agarre superior al 60%.
- **Casística especial de las lluvias de verano:** hacemos especial hincapié en las precipitaciones estivales. Tras largos periodos de sequía y altas temperaturas, la calzada acumula capas profundas de grasa y suciedad. Las primeras gotas de verano desencadenan un "efecto barrillo" extremadamente deslizante, convirtiendo esos primeros minutos en la franja de mayor tasa de accidentalidad por pérdida de control del eje delantero.
- **Infraestructura y carga:** elementos urbanos como la pintura vial, tapas de alcantarilla o rejillas ven reducida su adherencia por debajo del límite de seguridad ($< 0,25$ BPN). Además, la distancia de frenado aumenta entre un 40% y un 70%, lo que, sumado al centro de gravedad y peso elevado por la mochila o baúl rígido de reparto, multiplica el riesgo de caídas.

3. Formación y adiestramiento de la plantilla (Art. 19 LPRL) y campañas de sensibilización:

El envío de notificaciones push o boletines informativos ("*¡Hola! Hoy va a llover...*") es una medida divulgativa útil, pero no sustituye las obligaciones legales en materia preventiva.

Conforme al Artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), la empresa debe impartir una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, adaptada a las características heterogéneas de la plantilla.

Proponemos diseñar **cursos de conducción preventiva y folletos instructivos específicos** que adiestren a la plantilla sobre el comportamiento de la fricción, los riesgos del "efecto barrillo", el manejo adecuado del freno en mojado y las precauciones ante la señalización horizontal, reforzando la concienciación más allá de las notificaciones automáticas de la aplicación.

Si bien reconocemos que parte de estos conceptos se introducen de manera general durante el proceso de *Onboarding* y la formación inicial de PRL, consideramos imprescindible reforzar periódicamente estas pautas ante contingencias climáticas reales. Desde una perspectiva puramente preventiva y de gestión organizativa, la inversión continua en formación y adiestramiento de la plantilla resulta significativamente más eficiente y ventajosa para la empresa que asumir los costes directos e indirectos derivados de la siniestralidad laboral y las bajas por accidentes de tráfico.

4. Graduación en Alertas Naranja/Amarilla y protocolo de interrupción de entregas:

Proponemos que en Alerta Naranja por lluvia se evalúe la suspensión o restricción preventiva para los vehículos más vulnerables (bicicletas y patinetes).

Asimismo, planteamos revisar la exigencia de terminar el pedido en curso tras decretar la suspensión por riesgo grave, priorizando el resguardo inmediato del trabajador.

QUINTO.- ANALISIS DEL APARTADO DE VIENTOS

1. Origen técnico del umbral de 50 km/h y necesidad de estudios propios:

El protocolo establece la suspensión temporal del servicio a partir de las Alertas Naranja y Roja o cuando las rachas de viento superan los 50 km/h.

Solicitamos formalmente a la empresa que desglose la base técnica, la norma UNE o la regulación de tráfico de la que extrae este valor de 50 km/h.

Constatamos que no existe ninguna norma legal ni reglamentaria en materia de seguridad vial que fije los 50 km/h como límite seguro para la circulación de vehículos de dos ruedas.

Dicha cifra parece responder a una adopción genérica de las tablas meteorológicas estándar de AEMET pensadas para la población general, omitiendo la vulnerabilidad dinámica propia de nuestra actividad. Exhortamos a la empresa a realizar estudios técnicos específicos sobre la estabilidad de la flota bajo rachas laterales.

2. Evaluación de umbrales operativos y graduación por tipo de vehículo:

Planteamos revisar en profundidad este criterio atendiendo a la masa y estabilidad del vehículo. Solicitamos que en Alerta Amarilla (rachas de 30 a 50 km/h) se establezca la detención de la actividad para bicicletas y patinetes eléctricos (VMP).

Si bien las motocicletas, debido a su mayor peso y empaque técnico, pueden tolerar rachas superiores con mayor firmeza, esto no las exime del riesgo vial (especialmente en vías rápidas o puentes desprotegidos).

Al no disponer esta representación de datos de laboratorio, insistimos en que sea la empresa quien fije umbrales cuantitativos científicamente avalados y diferenciados por cada categoría de vehículo.

3. El "Efecto Vela" y el centro de gravedad con mochila rígida:

- **Mochilas volumétricas como superficie de impacto:** la mochila rígida de reparto actúa en términos aerodinámicos como una pantalla plana ("efecto vela") que multiplica la fuerza que las rachas laterales ejercen sobre la parte superior del cuerpo del trabajador.
- **Desplazamiento repentino de la trayectoria:** una racha lateral imprevista puede desplazar un vehículo de dos ruedas entre 0,5 y 1,5 metros de su trayectoria en décimas de segundo, exponiendo al repartidor a arrollamientos, invasiones del carril contrario o colisiones laterales.
- **Peligros inducidos en la vía pública:** el viento incrementa exponencialmente el riesgo de caída de ramas, desplazamiento de contenedores de basura, vallas de obra o cartelería, convirtiendo la calzada en un entorno altamente impredecible.

4. Pautas de adiestramiento y formación práctica (Art. 19 LPRL):

Más allá de las notificaciones preventivas por la aplicación ("*¡Hola! Hoy se esperan fuertes rachas...*"), exigimos el cumplimiento del Artículo 19 de la LPRL mediante acciones formativas específicas sobre conducción aerodinámica.

Dichos contenidos deben enseñar a la plantilla técnicas prácticas como la compensación del peso corporal, la gestión del "efecto pantalla" al adelantar o ser adelantado por vehículos voluminosos (autobuses, camiones) y la colocación óptima de la carga para no desequilibrar el chasis.

SEXTO.- ANÁLISIS DEL APARTADO DE FRÍO, NIEVE Y CARRETERA HELADA

1. Consideraciones sobre la impredecibilidad climática e introducción:

Somos conscientes de que la Comunidad de Madrid no es una zona habitualmente susceptible a grandes nevadas. Sin embargo, no debemos olvidar que ya vivimos un episodio meteorológico anómalo con la tormenta *Filomena*.

Los protocolos de prevención de riesgos laborales no se diseñan únicamente para la rutina o la media estadística diaria, sino precisamente para dotar a la plantilla de pautas claras sobre cómo actuar en caso de contingencias climáticas extraordinarias. La prevención efectiva exige anticipación y preparación frente a escenarios de baja probabilidad pero de impacto grave o muy grave sobre la integridad física de las personas trabajadoras.

2. Definición de criterios objetivos y eliminación de la ambigüedad operativa:

El protocolo señala que ante placas de hielo, nieve o niebla con visibilidad reducida "*se informará a las personas repartidoras, seguido de una evaluación del equipo local para determinar la continuidad o no del reparto*".

Consideramos que esta formulación resulta excesivamente indeterminada y sujeta a la interpretación subjetiva del equipo local en cada municipio o turno (el cual es inexistente). La presencia de placas de hielo o nieve en la calzada no debe ser objeto de una "evaluación

facultativa", sino un criterio de suspensión automática e inmediata del servicio para vehículos de dos ruedas.

Solicitamos objetivar de forma precisa el parámetro de "*visibilidad reducida*", fijando una distancia métrica concreta (por ejemplo, visibilidad inferior a 50 metros) a partir de la cual la circulación en dos ruedas se considere incompatible con la seguridad vial.

Entendemos la dificultad técnica de determinar estos umbrales cuantitativos exactos; precisamente por ello, **reiteramos la necesidad imperiosa de que la empresa efectúe estudios técnicos específicos para nuestra actividad**, analizando la dinámica de los vehículos de reparto bajo diferentes densidades de niebla y firmes congelados.

3. Física del hielo y la nieve en vehículos de dos ruedas:

- **Pérdida absoluta del coeficiente de tracción:** en presencia de hielo negro (*black ice*) o placas de hielo, el coeficiente de fricción neumático-pavimento (μ) cae a valores cercanos a 0,05 – 0,10 (frente al 0,70 – 0,80 en asfalto seco). Para un vehículo de dos ruedas, esta pérdida de agarre elimina de manera instantánea cualquier capacidad de guiado, frenado o equilibrio vectorial.
- **Inexistencia de margen de corrección:** a diferencia de un turismo o furgoneta, la bicicleta, el patinete o la motocicleta carecen de estabilidad propia cuando se pierde la tracción del eje delantero sobre hielo. La caída de costado es inmediata e ineludible, con un elevado riesgo de arrollamiento por otros vehículos en la vía pública.

4. Análisis de la franja de temperaturas (< 5° C) y pérdida de sensibilidad neuromuscular:

Para temperaturas iguales o inferiores a 5° C, el protocolo se limita al envío de comunicaciones preventivas aconsejando el uso de la chaqueta de invierno e indumentaria de abrigo.

Desde una perspectiva de la ergonomía y la fisiología del trabajo, la exposición prolongada al viento de la marcha a temperaturas iguales o inferiores a 5° C provoca un descenso severo de la temperatura periférica en manos y pies (acroanestesia por frío).

La rigidez muscular y la pérdida de sensibilidad táctil en las manos reducen en más de un 30% el tiempo de reacción al accionar las manetas de freno y los mandos del vehículo, afectando directamente a la seguridad.

5. Dotación de Equipos de Protección Individual (EPI's):

La indicación genérica del protocolo de "*protege especialmente las manos*" debe acompañarse de la dotación efectiva y homologada de EPI's por parte de la empresa, en estricta aplicación del Artículo 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Reclamamos la entrega de guantes térmicos e impermeables con protección técnica en nudillos y palmas (que garanticen protección biomecánica ante caídas sin comprometer la sensibilidad en los mandos) y de sotocascos / cortavientos térmicos para evitar el enfriamiento en la zona cervical.

Convergencia con la reforma del Reglamento General de Circulación (DGT): hacemos hincapié en que esta dotación adquiere carácter de urgencia legal prioritaria, ante la entrada en vigor el próximo 1 de octubre de la reforma normativa de la DGT que establece la obligatoriedad del uso de guantes de protección y calzado cerrado para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores (bajo sanciones de 200 € por incumplimiento).

Asumiendo la empresa esta dotación en tiempo y forma, cumplimos un doble objetivo fundamental: garantizamos el estricto cumplimiento de la nueva regulación de tráfico impuesta por la DGT a partir de octubre y, al mismo tiempo, blindamos la salud de la plantilla protegiendo sus extremidades contra las inclemencias del frío y el riesgo de congelación/pérdida de sensibilidad en manos durante la campaña invernal.

SEPTIMO.- ANALISIS DEL APARTADO DE CALOR

1. Insuficiencia del umbral de Alerta Roja:

El protocolo reserva la suspensión total de la actividad exclusivamente para cuando la AEMET decreta la Alerta Roja.

Consideramos este criterio un grave incumplimiento del marco legal preventivo. El Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo (que modificó el Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo y trabajos al aire libre), impone la obligación patronal de prohibir o adaptar la realización de determinadas tareas durante las horas del día en las que concurren fenómenos meteorológicos adversos de nivel Naranja o Rojo, cuando la evaluación de riesgos no garantice la protección de la plantilla.

Someter la paralización de la actividad en vehículos de dos ruedas (bicicletas, e-bikes, patinetes y motocicletas) a la declaración formal de Alerta Roja es inviable e ineficaz, dado que la AEMET reserva el nivel Rojo únicamente para situaciones extremas e insólitas. La combinación de temperaturas superiores a los 39° C – 41° C con radiación solar directa y esfuerzo físico continuo (en el caso de ciclistas) supone un riesgo inminente de golpe de calor que debe activar la interrupción del servicio desde la Alerta Naranja.

2. Limitación de la franja horaria de 15:00 a 19:00 para bicicletas y patinetes e incumplimiento de compromisos previos en el algoritmo de asignación (*Autobooking*):

Nos consta fehacientemente que, a pesar de las medidas preventivas recogidas en el papel y de los compromisos alcanzados en reuniones anteriores, el sistema automatizado de asignación de horarios (*Autobooking*) continúa asignando a personal en bicicleta y patinete turnos corridos de hasta 6 horas seguidas.

Reclamamos formalmente que el algoritmo no puede imponer a un repartidor en bicicleta o patinete una jornada continuada de esa magnitud durante la temporada estival:

- **Por carga ergonómica y fatiga física:** someter al cuerpo a 6 horas seguidas de pedaleo o bipedestación bajo altas temperaturas acelera la deshidratación y la fatiga neuromuscular de forma crítica.

- **Por limitación de autonomía técnica:** las baterías del parque actual de bicicletas eléctricas y patinetes no tienen una autonomía real que cubra 6 horas de reparto activo continuo.

Exigencia del cumplimiento de la jornada partida: recordamos que se había acordado que, salvo solicitud explícita del propio trabajador, las personas que operan con vehículos eléctricos dispondrán de una jornada partida con al menos 3 horas de intervalo entre turnos. Este margen es técnicamente imprescindible para garantizar el tiempo de recarga parcial o completa de las baterías en el domicilio o base.

Impacto biomecánico del peso del vehículo, degradación del apoyo eléctrico y riesgo de inmovilización: ante la imposibilidad de cubrir un turno corrido de 6 horas con una sola carga, el repartidor se ve forzado a reducir el nivel de asistencia/potencia del motor para estirar la autonomía.

Al reducir la asistencia eléctrica, el vehículo pasa a comportarse prácticamente como una bicicleta mecánica, pero con una desventaja severa, el peso del vehículo, mientras una bicicleta convencional oscila entre los 10 y 12 kg, una bicicleta eléctrica (EPAC) pesa entre 25 y 30kg (debido al motor, cuadro reforzado, batería, herramientas), recordando que también se suma el peso de la mochila y su contenido. Mover una masa >25 kg a pedaleo asistido mínimo bajo temperaturas de 39° C – 41° C multiplica exponencialmente la carga física, el gasto cardíaco y la sudoración, disparando el riesgo de sufrir un golpe de calor.

Si la batería se agota por completo durante el turno, la bicicleta eléctrica se vuelve prácticamente inamovible a pedaleo muscular debido a la resistencia de la transmisión y su elevado peso. A esto se le suma el factor de la distancia geográfica, quedarse inmovilizado y sin batería a 10 o 15 km del domicilio en mitad de una ola de calor expone al repartidor a una situación de desamparo operacional y vulnerabilidad física extrema.

Desconocimiento técnico de la capacidad de almacenamiento energético (Baterías) e falta de un censo del parque de vehículos: este fallo algorítmico se conecta de forma directa con la falta de censo de la flota. La empresa desconoce por completo la capacidad y tipología de las baterías instaladas en los vehículos de los repartidores:

- No es lo mismo operar con una batería estándar de 16 – 19 Ah (cuya autonomía se agota en 3 - 4 horas de uso) que con una batería de alta capacidad de 25 – 30 Ah.
- Tampoco se audita si el trabajador dispone de una segunda batería suplementaria o de repuesto, ni si esta se encuentra instalada en el vehículo o cargándose en el domicilio.

3. Inviabilidad y trampa burocrática del protocolo de pausas de 10 minutos (Alerta Naranja):

El protocolo establece que en Alerta Naranja el repartidor puede solicitar una pausa de 10 minutos cada 2 horas de reparto continuo mediante un chat en la aplicación ("*Extreme Weather*"). No obstante, el propio protocolo deniega la pausa si en las últimas 2 horas el

trabajador ha pasado 10 minutos sin pedido asignado (interpretándolo como una "pausa natural").

Carencia de descanso fisiológico: Estar en la vía pública esperando la asignación de un pedido bajo el sol abrasador o a 40° C de temperatura ambiente no constituye en ningún caso un descanso o pausa preventiva, ya que no existe recuperación térmica ni descanso físico.

Espiral de la autoaceptación: *"la pausa deberá iniciarse una vez haya finalizado la entrega del pedido en curso y antes de aceptar el siguiente"*, los trabajadores no tienen la capacidad de aceptar pedidos, si al momento de entregar el pedido se necesita solicitar dicha pausa, existe la posibilidad de que asignen otro pedido, reiniciando el ciclo. La pausa debería pedirse durante pedido en curso pero sin llegar a retirarlo, de esta manera soporte gestionaría la pausa y la reasignación al mismo tiempo. Esta reasignación no deberá ser contabilizada en contra del trabajador, ni para efectos de sanciones ni para la consecución de los retos.

4. Exclusión discriminatoria del automóvil en Alerta Roja:

El protocolo establece que ante la Alerta Roja, mientras bicicletas, VMP y motos se desconectan, *"las personas repartidoras que empleen un coche deberán continuar con la actividad"*.

Advertimos que el habitáculo de un vehículo sin climatización adecuada o sometido a paradas y arranques continuos en tráfico urbano acumula temperaturas que superan en varios grados la temperatura exterior (efecto invernadero). No se puede presuponer que el reparto en coche exima del riesgo de estrés térmico grave sin una verificación técnica del estado del vehículo y sus sistemas de climatización, esto ultimo va de la mano con la falta de un censo, verificación e inspección del parque de vehículos.

5. Puntos de hidratación y convenios comerciales (McDonald's y Vicio):

Valoramos de forma positiva la iniciativa de permitir el rellenado de agua en los establecimientos de McDonald's y Vicio. Sin embargo, esta medida es a todas luces insuficiente e inequitativa para cubrir la totalidad de las zonas de reparto de la Comunidad de Madrid. Solicitamos ampliar formalmente la red de puntos de hidratación garantizados mediante acuerdos con otras cadenas colaboradoras o el mapa de fuentes públicas utilizables, asegurando que ningún repartidor quede desabastecido en su franja operativa.

6. Dotación y calidad de Equipos de Protección Individual (EPI's) de verano:

El protocolo enumera como EPI's de verano la entrega de gafas de sol, crema solar y pastillas de electrolitos efervescentes.

Protección ante la radiación UV y ropa de trabajo (Art. 17 LPRL): la recomendación de *"usar ropa ligera y transpirable"* debe respaldarse con la entrega de indumentaria de trabajo técnica de verano (camisetas transpirables, manguitos), evitando que el trabajador deba costearse su propia ropa laboral básica.

Reposición: se debe garantizar la reposición de crema solar de alto factor (FPS > 50) y electrolitos durante toda la temporada estival, sin limitarlo a un único paquete de bienvenida.

OCTAVO.- LA PARADOJA DEL BIG DATA

1. 10 años de acumulación masiva de datos (*Big Data*) con omisión consciente del equipo de trabajo:

Resulta una contradicción inaceptable que una compañía tecnológica que acumula y analiza 10 años de datos masivos sobre tiempos de trayecto, métricas de velocidad, rutas optimizadas, hábitos de consumo y comportamiento algorítmico, no posea ni un solo dato verificado sobre la tipología, estado mecánico y capacidad técnica de los vehículos que sostienen materialmente toda su operativa.

Durante una década se ha priorizado la métrica del algoritmo por encima de la realidad física de la persona que presta el servicio y del medio de transporte que utiliza.

2. Incompatibilidad radical con el modelo de contratación por cuenta ajena:

En el marco actual de relación laboral por cuenta ajena, este desinterés sistemático resulta legalmente insostenible. Bajo el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa es la responsable directa de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores en el desempeño de sus funciones.

Trasvasar el riesgo de la herramienta de trabajo al empleado sin auditoría ni censo oficial constituye una vulneración explícita de las obligaciones patronales. La empresa no puede actuar como si fuera una mera plataforma intermediaria sin responsabilidad sobre la herramienta de trabajo: si el vehículo es el medio necesario para ejecutar la prestación laboral, conocer su estado y garantizar su aptitud técnica es un deber imperativo e inexcusable de la empresa.

3. Exigencia inmediata de un Registro y Censo Homologado de Vehículos de la Plantilla:

Por todo lo anterior, solicitamos la creación inmediata de un Censo Técnico de Vehículos de Reparto, donde queden auditados de forma transparente:

- **Tipología exacta del vehículo:** bicicleta mecánica, bicicleta de pedaleo asistido (EPAC 250W), bicicleta de alta potencia, patinete eléctrico, ciclomotor (50cc) o motocicleta (> 125cc).
- **Autonomía y capacidad energética real:** Amperaje de baterías (Ah), presencia de baterías suplementarias y tiempos de carga.
- **Inspección técnica de seguridad periódica:** verificación del estado de frenos, elementos reflectantes, neumáticos, iluminación y sistemas de amortiguación.
- **Plan de compensación de desgaste y mantenimiento:** auditoría real para el abono efectivo de los gastos de locomoción y mantenimiento exigidos por convenio.

- **Adaptación del Protocolo de Adversidad Climatológica en función de cada tipo de vehículo:** una vez realizado en censo del parque de vehículos, adaptar los protocolos en función de las características de cada uno.

NOVENO.- PROPUESTA DE COALICIÓN CON MUTUA UNIVERSAL

Recordamos a la empresa que Mutua Universal ya elaboró en 2022 una guía técnica específica para el sector del reparto a domicilio (riders), en la que se analiza detalladamente la exposición a riesgos viales, el estrés térmico, la carga en la espalda (mochila) y la incidencia del clima.

Por ello, proponemos formalmente organizar una **mesa de trabajo tripartita** entre la Empresa, el Servicio de Prevención y Mutua Universal con el objetivo de:

- Conocer si la Mutua tiene previstos nuevos estudios o acciones específicas sobre movilidad urbana y condiciones climáticas adversas para el colectivo.
- Consultar las líneas de actuación programadas dentro del *Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social para el año 2027*.
- Ofrecer la participación de nuestra empresa como entidad colaboradora, aportando datos reales de operativa y casuística para hacer más rigurosos los informes.

DECIMO.- SOLICITUD DE INTERVENCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS AL IRSST

Con el fin de dotar a la Comunidad de Madrid de criterios homogéneos y científicos, hemos trasladado también una solicitud de pronunciamiento técnico al **Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)**.

Proponemos que, en colaboración con el IRSST y organismos especializados, se desarrollen ensayos y análisis empíricos específicos sobre el terreno, evaluando:

- **Adherencia y distancia de frenado:** pérdida de tracción de neumáticos estrechos (bicicletas, e-bikes y patinetes) sobre pavimento mojado, pintura de señalización horizontal, tapas de alcantarilla y rejillas.
- **Efecto vela y resistencia al viento lateral:** impacto de las rachas de viento sobre repartidores que portan mochilas volumétricas rígidas a la espalda en vehículos de dos ruedas.
- **Visibilidad y fatiga bajo lluvia intensa:** grado de deslumbramiento y pérdida de campo de visión con cascos/pantallas en condiciones nocturnas o de precipitaciones severas.
- **Acumulación de estrés térmico tras horas de jornada continua y termorregulación:** medición de la carga térmica fisiológica y el aumento del gasto cardíaco acumulado a lo largo de turnos de trabajo de 4 a 6 horas bajo temperaturas elevadas (>35° C).
- **Estudios sobre la acumulación de calor interno y falta de disipación en cascos homologados de motocicleta (integrales o modulares):** a diferencia de los cascos de

bicicleta, que disponen de amplias ranuras de ventilación canalizada, la estructura cerrada e isotérmica del casco de moto genera un microclima interno de alta temperatura y humedad relativa sobre la cabeza del conductor, acelerando el agotamiento por calor y reduciendo la capacidad de concentración.

- **Determinación científica de los tiempos de recuperación fisiológica:** evaluación de las curvas de enfriamiento corporal y frecuencia cardíaca para determinar cuánto tiempo requiere realmente el organismo de un repartidor para disipar el calor metabólico acumulado y retomar la actividad en condiciones de seguridad.
- **Dictamen específico sobre la insuficiencia técnica de la pausa de 10 minutos propuesta en el protocolo actual:** verificar si un descanso de 10 minutos —frecuentemente realizado en la vía pública sin entornos climatizados a 20° C – 22° C ni hidratación adecuada— resulta clínicamente ineficaz para revertir el estrés térmico acumulado en el cuerpo tras horas de esfuerzo activo.

DECIMO PRIMERO.- PETICIONES FORMALES Y SOLICITUDES

En virtud de las competencias atribuidas por los artículos 18, 23, 36 y 39 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, **SOLICITAMOS:**

1. **Convocatoria de reunión:** se programe una sesión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud con la presencia del Servicio de Prevención y representantes de Mutua Universal para revisar el protocolo actual y acordar las modificaciones pertinentes.
2. **Justificación técnica de umbrales:** se nos aporte la documentación técnica o estudio de investigación en el que se sustentan los valores de 9 mm/h de lluvia y 50 km/h de viento.
3. **Aportación de documentación de siniestralidad:** se complete la información de la lista proporcionada el 20/08/26 de accidentes e incapacidades temporales de los últimos 3 meses, detallando:
 - Fecha, hora exacta y ubicación del accidente.
 - Causa raíz / forma del accidente (caída, colisión, golpe de calor, resbalón).
 - Descripción de la lesión y partes del cuerpo afectadas.
 - Vehículo utilizado y condición meteorológica en el momento del suceso.
 - Copia de los informes de investigación de accidentes (Art. 16.3 LPRL).
 - Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) entregados y pendientes de entrega (ropa de agua, elementos reflectantes, cascos).
4. **Mesa de redacción conjunta:** La creación de un grupo de trabajo paritario para la reelaboración del protocolo de climatología adversa, integrando las aportaciones de la representación social y los criterios del IRSST y Mutua Universal.

Esperamos este informe sea de ayuda para ajustar el protocolo actual con el fin de ofrecer la mayor protección y seguridad posible a los trabajadores

En Madrid, a 1 de septiembre de 2026.



Atentamente,

Carlos Alberto Correa
Trabajador
Delegado de Personal
Delegado de Prevención
Glovoapp Spain Platform | Madrid